감사결과 보고서

- 관광산업본부 요청 특정감사 -

2023. 6.

한국관광공사 감사실

목 차

Ⅰ. 감사실시 개요 ····· 1

Ⅱ. 감사결과 ····· 3

1. 감사결과 총괄 ····· 3

2. 감사결과 처분요구와 통보사항 ····· 4

○ 경영진 지시 이행 미흡(면책 및 통보) ····· 5

Ⅰ. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 「감사직무규정시행세칙」 제6조 제1항 제5호에 의거한 사장의 특정감사 의뢰[1]에 대하여 「감사직무규정」 제4조 제3항에 따라 실시하는 특정감사로서 외부기관과의 업무협약(MOU) 체결 추진과정에서 □□단 직원이 경영진(부사장)의 업무지시를 불이행한 것에 대해 업무상 명령위반 문제가 있음을 지적함에 따라 이를 확인하고 관련 행위의 적정성을 점검하는데 그 목적이 있다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 [표 1]과 같이 특정감사 의뢰사항인 □□단의 외부기관 업무협약(MOU) 체결 추진과정과 관련하여 감사 대상자의 지시 불이행 등 의무위반 여부[2]등 관련 행위의 적정성 점검에 중점을 두고, 이와 관련한 사실관계 확인, 관련 행위의 위법성 여부, 제도개선 필요성 등을 검토하였다.

[표 1] 특정감사 의뢰 및 감사 중점 사항

구 분	특정감사 의뢰 및 감사 중점 내용
지시 불이행 등 규정 위반에 해당되는지 여부	○ 경영진(부사장)이 특정 업체에 대해 업무협약을 체결하지 말 것을 지시했음에도 이를 감사대상자가 강행한 것이 상사의 업무지시 명령에 복종할 의무 및 기타 규정에 위반되는지 여부 - 감사대상자의 부사장 동선 파악 지시와 업무협약 전사게시판 등재를 최대한 늦추라고 한 지시 등 관련 행위의 고의성 여부
제도개선 필요성 여부	○「위임전결규정」상 전결권자와 지시자가 상이한 경우 혼선 가능성 점검 및 제도개선 필요성 확인 등

1) ■■팀-152(2023. 4. 19.)
2)「취업규칙」제5조 제1항 등

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2023. 4. 24.부터 같은 해 4. 28.까지 자료 수집·검토, 관련 법령과 규정 검토 등 예비조사를 실시한 후, 2023. 5. 2.부터 같은 해 5. 19.까지 13일간 감사인원 2명을 투입해 진행하였다.

4. 감사결과 처리

이후 감사실은 감사결과 주요사항에 대하여 감사대상자[3]와 참고인[4]으로부터 관련 업무처리 경위와 정당성에 대한 의견을 청취하고, 사실관계에 대한 객관적 검증과 위법성 검토를 위하여 외부 전문가 자문[5]과 감사권익보호관의 감사소명에 대한 의견 검토, 제1, 2차 양정회의 등 감사실 내부 검토과정을 거쳐, 상임감사의 승인으로 감사 결과를 확정하였다.

---

3) 감사대상자 1명(前 □□단 팀장 B)
4) 참고인 10명(A 외 9명)
5) 법률 전문가(변호사) 2명

Ⅱ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

이번 감사결과, [표 2]와 같이 총 1건의 위법ㆍ부당사항이 확인되었다.

[표 2] 감사결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계			주의(명)	통보
건수	금액	인원		
1	0	0	1 (면책)	1

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

▮ 규정 및 제도 수립 분야

- 조직관리 관련 규정(직제규정, 위임전결규정 등)의 미흡으로 지시자와 전결권자가 상이하게 운영됨으로서 조직 지시명령 체계의 혼선 유발

▮ 임직원행동강령 준수 분야 (적극행정면책)

- 경영진의 구두 지시에 반하는 결정을 하게 된 경우 재검토, 재보고 등의 적절한 절차 이행 노력 미흡

이에 대하여 사장에게 지시자와 전결권자가 상이하게 운영되지 않도록 관련 규정을 개정하는 등 재발방지 대책을 마련하도록 통보하고, 적극행정면책 검토 과정을 거쳐 성실 의무를 위반한 관련자에 대한 주의 요구 처분을 면책하여, 총 1건의 감사결과를 통보하였다.

2. 적극행정면책 처리 현황

이번 감사와 관련하여 감사대상자 B가 적극행정 면책을 신청하였고, 신청내용이 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제5조의 면책 기준을 충족하는지에 대하여 감사권익보호관과 감사부서의 검토 결과, 면책을 인정하였으며, 면책 처리결과와 면책 인정 사유는 [표 3]과 같다.

[표 3] 적극행정면책 검토결과

관련 지적사항(요지)	신청자	감사권익보호관 검토 결과	처리 결과	면책 인정 사유
▪ 제목 : 경영진 지시 이행 미흡 ▪ 지적 요지 : 경영진(부사장)의 명시적 지시에 반하여 외부기관과 업무협약을 추진하면서 부사장에게 재추진 보고 또는 재검토 요청 등 적절한 보고 절차를 이행하지 않음	3급 B	면책 인정	면책 인정	▪ 면책 신청 내용에 대해 면책사유에 해당한다고 판단한 감사권익보호관의 검토 결과를 고려하여 주의 요구 처분에서 면책을 하는 것으로 변경을 결정함

3. 감사결과 처분요구와 통보사항

□ 감사결과 처분요구와 통보사항 목차

관계부서	제목	처분요구 종류	금액 (원)	인원 (명)
□□단 △△팀	경영진 지시 이행 미흡	면책 통보	-	1 (면책)
계		1건	-	-

□ 감사결과 처분요구와 통보사항 명세 : 별첨

한 국 관 광 공 사 감 사

면책 및 통보

감 사 명 : 관광산업본부 요청 특정감사

제　　목 : 경영진 지시 이행 미흡

관계부서 : □□단, △△팀

내　　용

1. **사건개요**(특정감사 의뢰 요지 포함)

공사 직원 3급 B는 2022. 12. 15.부터 2023. 4. 17.까지 ◇◇본부 소속 □□단의 팀장으로서 ▲▲ 사업 관련 업무를 총괄하였다.

동 업무와 관련하여 B가 ㈜◎◎과 '▲▲ 연계 방한관광 활성화' 업무협약을 추진하고자 내부 의사결정을 하는 과정에서 2023년 1월 말 경 부사장[6]으로부터 동 기업과 업무협약을 추진하지 말 것을 지시받았고, 당시에 B는 부사장의 지시에 따라 이를 중단하였다. 그러나 이후 2023년 3월 경, B는 부사장의 지시사항에 반하여 ㈜◎◎과 업무협약 체결을 재추진하였는데, 이 때 부사장에 대하여 동 협약 체결의 재보고나 승인과정을 거치지 아니하였다.

또한 특정감사 의뢰 내용 등[7]에 따르면, ㈜◎◎과 업무협약을 재추진하는 과정에서 B가 □□단 팀원[8]에게 업무협약 체결 예정일의 부사장 출장여부 등 부사장의 위치를 파악하도록 하고 전사게시판에 업무협약 체결 계획 등재[9]를

---

6) A(부사장 및 ◆◆본부장 겸임)
7) ■■팀-152(2023. 4. 19.) 및 참고인 문답서(2023. 5. 17.자)
8) 참고인 문답서(2023. 5. 4.자 및 2023. 5. 12.자)
9) <업무협약(MOU) 체결 매뉴얼> (2022년 5월, ■■팀) 상의 절차 중 하나임.

최대한 늦추라는 지시를 했다는 정황을 언급하면서 당해 B의 행동은 ㈜◎◎와의 업무협약 재추진 사실을 부사장이 알지 못하도록 할 목적이었으므로 명백히 부사장의 지시를 불이행하려 한 것이라고 주장하며 B의 부사장 지시 불이행 등과 관련한 특정감사를 의뢰하였다.

한편, ㈜◎◎과의 업무협약 재추진 당시, B는 동 업무협약 체결 건의 「위임전결규정」 상의 전결권자인 ◇◇본부장에게 공문으로 결재(2023. 3. 30.)를 받았고, MOU 체결 당사자이자 ▲▲위원회 부위원장인 사장에게 대면보고(2023. 3. 27.)를 하여 동 업무협약 체결에 대한 구두승인을 받았으며, 2023. 2. 1. B는 부사장으로부터 개인 SNS 메시지로 팀장 주도의 책임경영을 강조하는 메시지를 받았고, 2023. 1. 30. □□단 팀장, 팀원과 부사장이 포함된 SNS 단체 대화창에서도 부사장으로부터 유사 내용의 메시지를 받은 사실이 있다.[10)]

2. 관계 법령 및 판단기준

「한국관광공사법」 제17조에 따라 준용되는 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 "공공기관운영법"이라 한다) 제32조는 이사의 직무에 관하여 제3항에서 기관장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관에서 정하는 바에 따라 상임이사 중 1인이 그 직무를 대행하고 상임이사가 없거나 그 직무를 대행할 수 없을 때에는 정관에서 정하는 임원이 그 직무를 대행한다고 되어 있다.

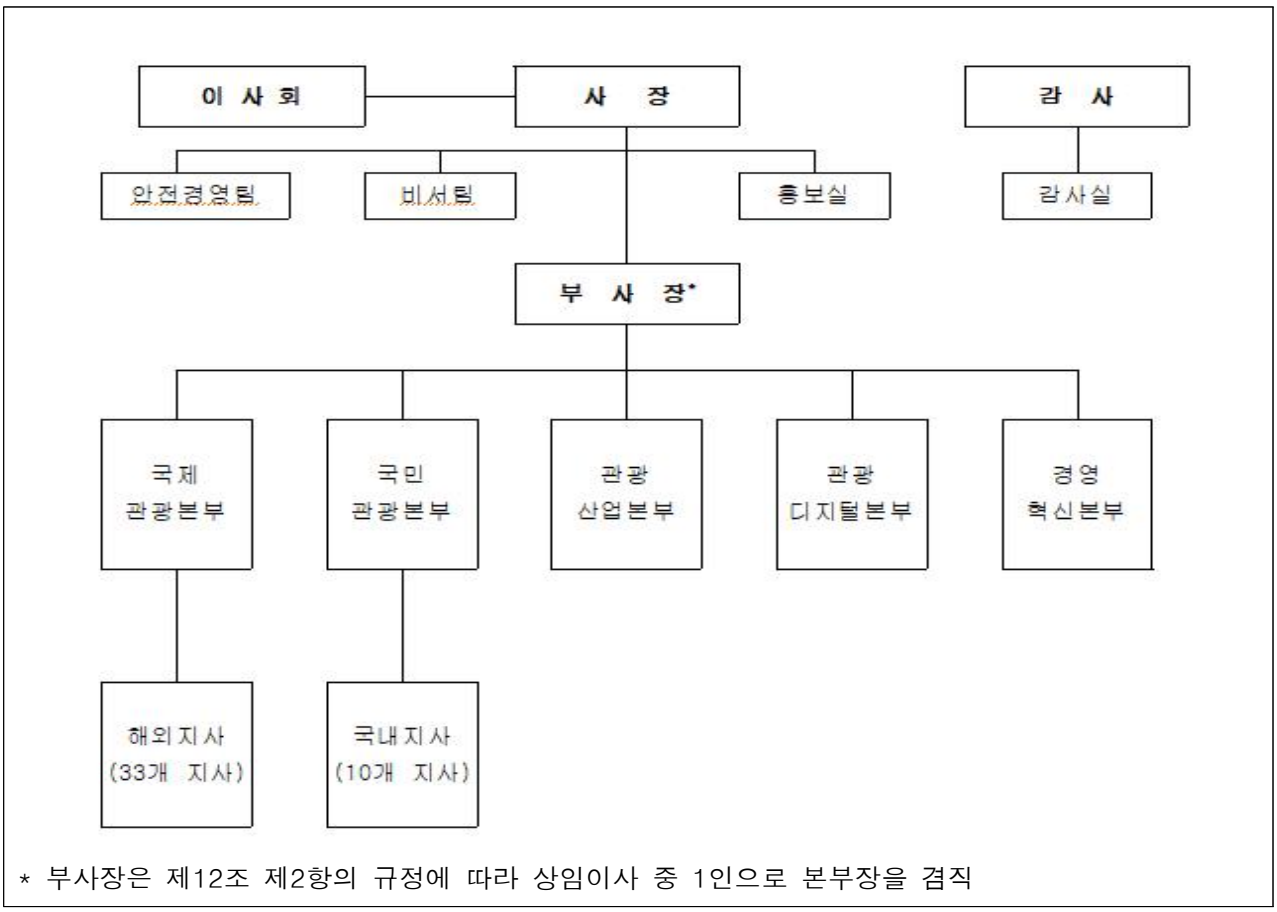
「한국관광공사 정관」 제22조는 이사를 상임이사와 비상임이사로 구분하고 있고 같은 정관 제25조 제2항 및 제3항은 이사의 직무에 관하여 공공기관운영법 제32조

10) 감사대상자 및 참고인 문답서(2023. 5. 4.자, 2023. 5. 9.자, 2023. 5. 12.자) 및 제출된 증거자료에 의거
- "알아서 하십시오. 책임 TF 팀장" (2023. 1. 30./ 부사장과 □□단으로 구성된 SNS 단체대화창)
- "우리 팀장님께서 잘하시니 편하게 소신껏 하시면 됩니다."(2023. 2. 1./ 부사장과 B 간 SNS 메시지)

와 동일한 취지로 규정하고 있으며, 같은 정관 제32조 제1항은 공사에 사장 외 3인의 상임이사를 두고 상임이사의 업무는 사장이 별도로 정한다고 되어 있다.

이에 따른 공사 「직제규정」 제12조 제3항에 의하면 부사장의 역할에 대해 부사장은 사장을 보좌하고 사장이 지시하는 사항에 대해 본부 간 업무조정 역할을 수행할 수 있다고 되어 있고, 같은 규정 제12조 제4항에 따르면 상임이사인 본부장은 해당 본부 업무를 총괄·지휘 감독하면서 사장을 보좌한다고 되어 있으며, 같은 규정 제9조 및 관련 별표 1의 기구표는 [그림 1]과 같다.

[그림 1] 공사 조직 기구표



주: 부사장을 사장과 본부장 사이에 위치시킨 동 기구표는 2023.1.16.자의 「직제규정」 개정 및 시행에 의함
자료: 「직제규정」 별표1의 기구표

그리고 공사 「위임전결규정」 제4조 제1항 및 별표에서는 [그림 2]와 같이, 외부기관과 업무협약(MOU) 체결을 본부장의 전결사항[11]으로 규정하고 있고, 같은

규정 제7조 제1항에 따르면 전결권자는 위임전결사항일지라도 중요 또는 이례로 인정되는 사항은 사전에 차상급 직위자의 지시를 받아야 한다고 되어 있는데 각 본부별 업무의 결재 또는 전결권자를 사장-본부장-실장(센터장)-팀장(파트장)으로 지정하여 부사장이 결재 또는 전결권을 가지는 사항은 없다.

[그림 2] MOU 체결 업무 관련 위임전결 내용

II. 공통사항 : 본부 소속 실, 센터 조직

* 본부 소속 실, 센터 조직 : 본부 소속 실, 센터 조직(하부 팀 및 국내지사 포함)
* 재위임 등 부득이한 사유 이외에는 전결권이 없는 중간관리자는 결재라인에서 제외한다.

구분	업무내용	사장	전결권자		
			본부장	실장(센터장)	팀장(지점장)(파트장)
13. MOU 체결 및 후원명칭 사용 승인 ☞ 관광산업전략팀	1. 외부기관과의 업무협약(MOU) 체결		○		
	2. 기 체결된 업무협약(MOU) 연장				○
	3. 후원명칭 사용 승인				○

자료:「위임전결규정」별표의 관련 부분 발췌

한편, 공사「취업규칙」제5조 제1항에 의하면 직원은 공사의 제규정을 성실히 준수하여야 하며 상사의 명령지시에 따라 맡은 바 임무를 준수하여야 한다고 되어 있는데 이는「국가공무원법」제57조의 복종의 의무에 상응하는 것으로 보이며, 공사「임직원행동강령규정」제6조에 의하면 임직원은 공사인으로서의 긍지와 자부심을 가지고 성실한 근무자세를 견지하여야 한다고 되어 있는데, 이는「국가공무원법」제56조의 성실히 직무를 수행해야하는 의무에 상응하는 개념으로 이해된다. 또한 여기서 '직무'는 법령에 규정된 의무 뿐 아니라 상관으로부터 지시받은 업무 내용도 포함된다.[12]

11) 본부 소속 실・센터 조직 기준
12) 2022 공무원 징계업무 편람(인사혁신처 발간) p.16의 성실의무에 대한 해설 관련

3. 감사를 통해 확인된 사실 및 검토결과

가. 지시 불이행·명령 불복종에 해당하는지 여부

B가 부사장의 종래의 지시에 반하는 ㈜◎◎과 업무협약 체결을 추진한 것이 공사 「취업규칙」 제5조 제1항의 명령 불복종·지시 불이행에 해당되려면 제반 규정상 해당 건에 대한 부사장의 지시 권한이 전제되어야 한다.[13]

그러나 공사「직제규정」제12조 제3항에 따른 부사장의 직무는 '사장을 보좌하고 사장이 지시하는 사항에 대해 본부 간 업무조정 역할을 수행할 수 있으며, 사장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에 그 직무를 대행' 하는 것으로서 동 조항에는 부사장에 대한 구체적인 직무 권한이 특정되어 있지 않은 반면, 같은 조 제4항에 따르면 각 본부 업무에 대한 총괄·지휘·감독은 본부장의 업무로 규정되어 있고,「직제규정」 제12조 제3항에 따르면 부사장은 사장이 지시하는 사항에 대해 본부 간 업무조정 역할을 수행할 수 있으나 본 건 업무협약 체결을 '사장의 지시 사항으로서 본부 간 업무조정이 필요한 사안'으로 보기는 어렵다.

그리고 공사「위임전결규정」상, 외부기관과의 업무협약(MOU) 체결은 본부장의 전결사항이므로 부사장이 그에 대한 권한이나 책임을 부담하지 않고 있으며, 공무원소청심사위원회 결정례[14]에서도 위임전결권자가 아닌 상급자의 지시가 문제된 경우는 찾아 볼 수 없었다.

또한「직제규정」제9조 및 관련 별표 1의 기구표에 부사장이 각 본부장보다 상급자의 지위로 표시되어 있고「위임전결규정」 제7조 제1항은 '전결권자는 위임전결사항일지라도 중요 또는 이례로 인정되는 사항은 사전에 차상급 직위자의

13) 공무원 소청결정사례집의 관련 사례 전반에 의하면, 업무지시자에게 특정사안에 대한 지시의 권한이 있음을 전제로 하여 지시 불이행자에게 징계처분을 함

14) 소청결정 사례집[제41집(2004년도 소청결정 사례집)~제58집(2021년도 소청결정 사례집)] 검토

지시를 받아야 한다'고 규정하고 있으나 「위임전결규정」 상 부사장의 전결권한이 명시되어 있지 않아 구체적인 업무에 관하여 결재 권한을 가지거나 책임을 부담하지 않고 있으므로 같은 규정 제7조 제1항의 차상급 직위자에 부사장이 해당한다고 단정하기 어려우며, 이 사건 업무협약 체결에 관하여 「위임전결규정」 상 전결권자인 본부장의 상급자인 사장에 대하여 대면보고 및 구두 승인이 이루어졌으므로 동 규정을 위반했다고 보기 어렵다.

상기와 같은 제반 규정의 해석을 종합하여 볼 때, □□단이 추진하는 외부기관과의 업무협약 체결이라는 구체적인 업무와 관련하여 부사장이 경영진을 대표하여 업무상 지시를 할 권한이 있다거나 부사장의 지시만을 경영진의 업무상 지시로 보기 어려운 바, B가 「직제규정」 및 「위임전결규정」에 따라 외부기관과의 업무협약 체결에 관한 결재 권한을 가지고 책임을 부담하는 본부장의 결재와 사장에 대한 대면보고 및 사전 승인을 거쳐 협약체결을 추진하였다면 그 추진과정에서 부사장의 과거 지시에 반하는 점이 있더라도 이를 「취업규칙」 제5조 제1항에 위반되는 '지시 불이행 · 명령 불복종'으로 보기는 어렵다.

나. 기타 규정 위반 등에 해당하는지 여부

공사 「직제규정」 제12조 제3항에 따르면 부사장은 상임이사이자 사장을 보좌하는 역할을 수행하고 있고, 같은 규정 제9조 및 관련 별표 1의 기구표 상에 부사장은 각 본부장보다 상급자의 지위에 있으며, 전 본부를 아울러 공사가 추진하는 제반 업무나 사업에 관해 보고를 받고 실질적으로 영향력을 행사하며 의견을 개진하고 있는 점을 감안할 때, 부사장이 B에게 ㈜◎◎과 업무협약 체결을 추진하지 말라고 구체적으로 지시하였다면, 하급자인 B으로서는 그 의견에

반대되는 업무를 추진함에 있어 상급자인 부사장에게 재추진 보고 또는 재검토 요청 등을 통하여 진행 사항을 보고하는 것이 적절한 업무절차인 것으로 판단된다.

따라서 B가 부사장에게 재추진 보고나 재검토 요청을 하지 않고 종래 부사장의 지시에 반하여 업무를 추진한 행위는 상관의 지시나 의견에 성실히 대응하지 못한 문제가 있는 것으로 판단되며, 이는「취업규칙」제5조 제1항의 복종 의무 위반이나 지시 불이행에 해당한다고 보기는 어려울 지라도 「임직원행동강령규정」제6조에 반하는 불성실 직무 수행에 해당하고, 조직 위계질서 상 통상적 관행에 비추어 볼 때에도 부적절한 것으로 보인다.

다만, B가 동 업무협약을 추진하면서 부사장이 이를 알지 못하게 하려고 했다는 고의성이 있다는 주장과 고의성이 없다는 반대의 주장이 서로 엇갈리고 주장의 진위를 입증해 실체적 진실을 규명할 증거자료도 없어 당사자 내심의 영역으로 남게 된 바 그 고의성 여부를 명확하게 판단하기 어려운 점, 2023. 1. 30. 과 2. 1. 경 2차례 부사장이 팀장 주도의 책임경영을 강조하는 일[15]이 있었기 때문에 실무자들이 부사장의 진의를 오해하고 재보고나 재검토 요청 절차를 소홀히 했을 여지도 있었던 점, 공사 △△팀에서 '지자체장이나 정부요인들이 참석하는 행사'와 '부사장이 문체부 주간업무보고 자료를 본 후 부서별로 별도 요청이 가는 경우'를 부사장 사전보고가 필요한 사항으로 공지[16]한 바 있는데 동 업무협약 체결은 △△팀에서 공지한 부사장 사전보고 대상에 해당하지 않는 점, ㈜◎◎과 업무협약 체결은 결과적으로 성사되지 못하였으며, □□단이 업무협약 체결을 추진하려 했던 대상 기관에 금전적 지원 및 기타 혜택 등을 제공하였다거나, B와 동 기관 사이에

15) p.6 두 번째 단락 내용 참조
16) △△팀의 사내 메신저 전달 내용(2023. 2. 21.)

금전적 거래가 오고 간 정황 등 실체적 문제가 발견되지 않은 점 등은 감안될 수 있을 것이다.

다. 지시자(부사장)의 권한과 책임의 불명확성

공사 「직제규정」 제9조 및 관련 별표 1의 조직 기구표 상에 부사장은 각 본부장보다 상급자의 지위에 있고 실질적으로 전사 각 부서에 대하여 지시를 하고 보고를 받고 있으나, 공사 「위임전결규정」에 따르면 부사장의 구체적인 권한과 책임을 명시한 위임전결 사항이 없고 사장의 직하급자는 본부장으로만 규정되어 있어 부사장의 ◆◆본부 이외 타 본부 업무에 대한 권한과 책임의 내용·범위를 알 수 없다.[17]

이와 같은 현재 조직관리 제반 규정에 따르면 ◆◆본부 이외의 각 부서에 소속된 하급자로서는 구체적으로 어떠한 사항에 대해 부사장의 지시를 받고 보고를 해야 하는지 불명확할 뿐 아니라, 부사장과 소관 본부장의 지시가 상이할 경우 본부장의 지시가 위법·부당하지 않다면 「위임전결규정」 상 구체적인 권한과 책임을 가지는 본부장(전결권자)에 대하여는 그 지시를 그대로 이행할 책임인 명령 복종의 의무가 발생하는 반면 본부장의 상관인 부사장에 대하여는 그보다 낮은 수준의 보고 의무 등만 있게 되어 조직 위계질서 상 혼란한 상황이 발생할 수 있다.

관련자 의견 및 검토결과

1. B의 의견 및 검토결과

17) 현재 부사장은 ◆◆본부 본부장을 겸임하고 있음

B는 「직제규정」, 「위임전결규정」과 공사의 통상적 관행에 비추어 볼 때 각 본부의 사업은 해당 본부장이 총괄·지휘 감독하면서 구체적인 사항에 대해 전결권을 가지고 있으므로 부사장은 타 본부 소속 직원에 대하여 지시 권한이 없고, 동 건 부사장의 지시 사유 역시 부당하여[18] 해당 지시를 불이행한 것에는 규정 위반의 문제가 없다고 주장한다.

그러나 조직관리 제반 규정에 따라 부사장에게 외부기관과의 업무협약 체결 건에 대한 구체적인 지시 권한이 없어 B의 행위가 「취업규칙」 제5조 제1항의 명령 불복종·지시 불이행 위반에는 해당되지 않는다하더라도, 「직제규정」 제12조 제3항, 제9조 및 관련 별표 1의 기구표에 따라 부사장은 사장을 보좌하는 역할을 수행하고 있고 각 본부장보다 상급자의 지위에 있는바, 상급자인 부사장의 명시적 지시에 반하는 업무 추진이 필요할 때 재추진 보고 또는 재검토 요청을 하는 것이 상급자의 지시나 의견에 대응한 적절한 업무 처리 방식이라는 점은 여전히 인정되므로 B의 행위는 「임직원행동강령규정」 제6조의 성실한 직무 이행을 위하여 노력하여야 할 의무를 저해한 것으로 볼 수 있고, 부사장이 언급하였다고 하는 지시 사유도 진술인마다 그 구체적인 내용이 다르고 사유도 다양하여 법령이나 규정에 비추어 명백하게 부당하다고 볼 근거가 없으므로 B의 위와 같은 주장은 받아들이기 어렵다.

2. B의 적극행정면책 등 감사소명 검토결과

18) 「임직원행동강령규정」 제20조 제1항 및 제6항에 근거하여 부사장의 지시가 부당함을 주장함.
- 「임직원행동강령규정」 제20조 ① 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다. (제2항~제5항 생략) ⑥ 임직원은 제1항 및 제2항에 따른 지시불이행을 이유로 어떠한 차별이나 불이익을 받지 아니한다.

한편, B는 ▲▲ 사업의 성공적인 추진을 위하여 적극적으로 업무를 추진하였다는 취지로 2023. 6. 8. 감사실에 적극행정면책을 신청하고 같은 내용으로 소명자료를 제출하였으며 감사권익보호관[19]의 검토를 요청하였다.

이에 따라 감사권익보호관은 위 면책 신청 내용이 「적극행정면책등 감사 소명제도의 운영에 관한 세칙」 제5조의 면책 기준을 충족하는지 검토하여 적극행정면책 사유에 해당한다는 의견을 제시하였고[20], 감사실은 이와 같은 감사권익보호관의 검토 결과를 고려, 주의 요구 처분에서 면책으로 변경 결정하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 동 건 특정감사 의뢰 사항과 관련하여, 지시자와 전결권자가 상이한 문제로 조직 위계질서 상 혼란한 상황이 발생하지 않도록 부사장의 구체적인 권한과 책임을 명확히 하는 등 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다.(**통보**)

---

19) 「적극행정면책등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제8조의2에 따라 공사 감사실은 감사권익보호관 제도를 운영하고 있으며 감사권익보호관으로 법률 전문가(변호사) 1명을 지정하고 있음

20) 「적극행정면책등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제5조 제1항 및 관련 세칙에 따르면, 감사를 받는 자가 적극행정면책이 되기 위해서는 1)감사를 받는 자의 업무처리가 공익을 위한 것일 것, 2)감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것, 3) 감사를 받는 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 것(가. 감사를 받는자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것, 나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것)이라는 기준을 모두 충족하여야하는데, B가 ▲▲ 사업을 성공적으로 진행하기 위해 적극적으로 노력하였다는 구체적인 사실이 인정되고, 대상 업무 및 관련 기업과 사적인 이해관계가 없고 금전적인 지원이나 혜택을 약속하거나 거래한 사실이 없으며, 대상 업무 처리에 있어 중대한 절차상의 하자도 없으므로 적극행정면책 사유에 해당한다고 판단함